

Antonio Victorino Avila
Engº Civil, MSc

Dos Contratos

Administração e Gerenciamento da Construção
Florianópolis - SC
UFSC – UNISUL
v.1.4
2004

Engenheiro Antonio Victorino Avila, Msc.
Planejamento e Gerenciamento de Obras
UFSC - UNISUL
Florianópolis, novembro de 2004.
Versão 1.4*
Versão 1.0 – 1998.

Esta apostilha tem por objetivo contribuir para que o aluno disponha, antecipadamente, do conteúdo a ser ministrado, reúna condições para discutir o assunto, levante dúvidas e participe com maior proveito das discussões promovidas em sala de aula.

Ressalta-se que ela não dispensa a imprescindível consulta à bibliografia recomendada ou àquela complementar.

O autor ficará grato por comentários sobre erros ou omissão por ventura existente, bem como a sugestões visando a melhoria do conteúdo deste trabalho.

4 - DOS CONTRATOS

4.1 - Definições.

Contrato pode ser definido como todo acordo de vontades, firmado livremente entre as partes, com o objetivo de criar obrigações e direitos recíprocos.

O contrato se estabelece tanto por documento formalmente estabelecido, onde cláusulas e atribuições são textualmente definidas, como por um simples pedido. Do ponto de vista legal, as responsabilidades assumidas, em ambos os casos, apresentam o mesmo valor.

Neste ponto, alerta-se que não existe contrato pró-forma. Documento assinado é para produzir efeitos legais!

Em qualquer acordo que estabeleça contraprestação e alguma das partes envolvidas considerando haver inadimplência da outra, poderá resolver a pendência via judicial. Então, cuidado ao assinar e propor contratos ou aceitar pedidos. São para serem cumpridas e qualquer inadimplemento passível de demanda judicial.

No Brasil, os diplomas básicos que regem os contratos são: o Código Civil estabelecido pela lei n.º 10.406 de 10.01.2002 e o Código Comercial, Lei n.º 556, de 25 de junho de 1850. Este último tendo a sua primeira parte revogada pelo atual Código Civil, porém mantido em sua segunda parte, referente ao direito do comércio marítimo.

Além dos citados códigos, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, fica o profissional sujeito ao seu cumprimento quando elabora produtos ou serviços para o consumidor final. Ressalta-se, contrariando o pensamento de muitos profissionais da área, que este diploma legal contemple, unicamente, relações oriundas da aquisição de mercadorias e pequenos serviços comerciais. Atividades de construção e serviços efetuados por profissionais liberais também estão sujeitos aos ditames do Código do Consumidor.

Quando qualquer das partes descumpre o pactuado, pode haver questionamento judicial e o direito de cada um se limitará ao que estiver contratualmente expresso, desde que não fira algum diploma legal.

A qualidade de um contrato, quanto melhor for elaborado, relatando com clareza os objetivos e atividades a serem cumpridas, as responsabilidades do contratante e do contratado sendo bem definidas e explicitadas, os preços unitários e quantitativos de cada etapa devidamente registrados, a forma de medição, pagamento e atualização de cada parcela ou etapas construtiva estabelecidos, melhor a garantia de seu cumprimento.

Pelo exposto, é recomendado ao profissional, tecnólogo, engenheiro ou arquiteto, conhecer a legislação acima citada para que entenda de seus direitos e obrigações.

Recomenda-se, também, que disponha de uma efetiva assessoria jurídica visando amparar a elaboração e gestão de seus contratos.

4.2 - Tipos De Contratos.

O Código Civil estabelece que os contratos comerciais podem provar-se por:

- Escrituras públicas;
- Escritos particulares;
- Nota de corretores e por certidões extraídas de seus protocolos;
- Correspondência epistolar;
- Livros dos comerciantes;
- Testemunhas.

Dado o vulto e o valor monetário envolvido nas obras e serviços de engenharia e construção, via de regra dois são os instrumentos legais utilizados para a contratação de serviços: os contratos propriamente ditos e os pedidos.

4.2.1 - Dos Contratos.

Os contratos registram as relações pactuadas com fornecedores de insumos, equipamentos e serviços tendo como objeto o todo ou parte do empreendimento, de forma ampla e complexa. Para tanto, as partes constituintes de um contrato são relacionadas no item 4.3.

É possível considerar que partes de um contrato sejam fornecidas pôr empresa distinta daquela com que se realizou o contrato principal. Neste caso, ocorre a existência de sub-contratos e/ou sub-empreitadas.

Conforme for de seu interesse, a empresa contratante pode inserir nos contratos cláusulas que permitam ou não a existência deste fato, bem como

disciplinar ou regulamentar as relações contratuais daí advindas.

É recomendável, porém, que exista cláusula contratual explícita que vincule a responsabilidade do sub-contratado à do contratado a quem o contrato foi adjudicado, especialmente quanto a qualidade, prazos de entrega do produto fornecido, prevenções de segurança e meio ambiente.

Os contratos que normalmente envolvem a participação do engenheiro são:

a) Contrato de Empreitada.

- Valor Global - Turn Key
- Valor ou Preço Unitário

No contrato a preço global, o contratante assume a responsabilidade pela execução por todas as etapas do serviço. Caso extremo deste contrato é o denominado turn key, ou chave na mão, quando o contratante assume não apenas a execução das obras civis, mas a entrega do empreendimento em condições de utilização imediata, sendo responsável, inclusive, pelo comissionamento.

Nos contratos por preço unitário, os serviços são pagos por quantidades de serviços específicos, executados e medidos periodicamente.

b) Contratos Específicos

- Instalações Mecânicas
- Instalações Elétricas
- Instalações Hidráulicas
- Fundação
- Geotecnia

- Pró - tensão
- Terraplenagem
- Demolição
- Instalação de Equipamentos
- Elaboração de testes destrutivos e não destrutivos

c) Contratos com Fornecedores

- Aquisição de Materiais
- Aquisição de Equipamentos
- Aluguel de Equipamentos
- Recursos Financeiros

d) Mão de Obra

- Projetos de Engenharia e Arquitetura
- Fornecimento de Força de Trabalho
- Paisagismo e decoração
- Reforma
- Administração de Suprimentos
- Gerenciamento e Fiscalização
- Segurança.
- Força de trabalho.

Os contratos de prestação de serviço ou de empreitada, desde que não sujeitos às leis trabalhistas ou legislação especial, são regidos pela Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, que institui o novo Código Civil Brasileiro.

Recomenda-se o conhecimento desta Lei e, para aqueles que atuarão em empreitadas como fornecimento ou não de material e mão de obra, bem como na área de elaboração de contratos, atenham-se aos artigos de números 593 a 626, que tratam da prestação de serviços e das empreitadas.

Estes artigos disciplinam os contratos realizados em território nacional. Mesmo que suas cláusulas não estejam explicitamente relacionadas em contratos comutativos, são consideradas cláusulas implícitas, porém sua aplicação cabe à decisão em esfera judicial.

No intuito de alertar quanto à importância do conhecimento do Código Civil, serão transcritos dois artigos que tratam da dissolução do vínculo contratual, por parte do contratante, sem que a contratada tenha dado justa causa.

a) No caso da prestação de serviços, caso da elaboração de projetos, pareceres, consultoria, fiscalização de obras, enfim, em serviços que não incorram no esforço de materialização de um bem, reza o Art 603:

“Se o Prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a lhe pagar por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato”.

b) No caso de empreitada, simplesmente de labor ou com fornecimento de material, reza o Art 623 do novo Código Civil:

“Mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, calculado em função do que ele teria ganho, se concluída a obra.”

4.2.2 – Dos Pedidos.

Pedidos são documentos simplificados, elaborados de forma sucinta e utilizados, principalmente, por entidades

comerciais visando registrar o fornecimento de bens e serviços de pequena monta.

Não existe norma para a elaboração do pedido. Mas, sendo um instrumento que define vínculos ou obrigações, é recomendável que contenha:

- A data da compra;
- O nome e qualificação da pessoa que efetuou a compra;
- A autorização de compra quando tratar de relações com pessoas jurídicas ou de direito público;
- O número de ordem do pedido;
- A indicação de qual a obra ou destino da compra;
- A discriminação do objeto a ser adquirido;
- O preço acordado;
- E, o prazo de entrega.

Os três últimos itens são considerados como cláusulas essenciais a qualquer contrato e serão comentados, especialmente, no item 4.3.2 – Cláusulas Essenciais.

4.3 – Dos Contratos Mercantis - Teoria Geral dos Contratos.

4.3.1 - Definições e Princípios

Contrato é uma das modalidades de obrigação, ou seja, uma espécie de vínculo entre as pessoas em virtude do qual são exigíveis contraprestações.

Instrumento de Contrato é o documento comprobatório do contrato e que dispõe das condições do vínculo e obrigações pactuados entre as partes interessadas.

A obrigação é a consequência que o direito posto atribui a um determinado fato.

A vontade humana pode ensejar obrigações pois uma pessoa por sua própria determinação pode se obrigar perante outra em função, ou não, de uma contraprestação desta.

Quando são as normas jurídicas que definem totalmente a existência e a extensão do vínculo obrigacional estamos diante de uma obrigação legal.

Por outro lado, se é facultado à vontade humana participar, ou não, tem-se outro tipo de obrigações, que podem ser contratuais ou institucionais.

Dois princípios regem a constituição de qualquer vínculo contratual:

1º - o do consensualismo, que estabelece que o contrato é uma convergência de vontades entre um proponente ou peticitante e um oblato ou aceitante.

2º - e o de relatividade, isto é, que o contrato gera efeitos apenas entre as partes.

A teoria da aparência aduz que uma situação aparente pode gerar obrigações para terceiros de boa-fé com razões efetivas para tomá-las por real.

Todo contrato tem, implicitamente, cláusulas de:

- i) Irretratabilidade, que dizer, não existe possibilidade de dissolução total do vínculo por simples vontade de uma das partes;

- ii) Intangibilidade, relativa a impossibilidade de alteração unilateral das condições estabelecidas, prazos, valores e demais cláusulas e;
- iii) *Exceptio non adimpleti contractus*, cláusula resolutiva tácita cujo entendimento é que uma parte não pode exigir o cumprimento do contrato pela outra se estiver em mora em relação à sua própria prestação.

Além destas, a teoria da imprevisão defende a cláusula *rebus sic stantibus* que prescreve a revisão das condições estabelecidas em contratos comutativos, para que haja o equilíbrio entre vantagem e contraprestação, em virtude de alteração da situação econômica que torne o contrato excessivamente oneroso a um dos contratantes em decorrência de fatores imprevisíveis e independentes de sua vontade.

b) Dissolução do Vínculo Contratual

A dissolução ou rescisão contratual está relacionada com causas posteriores à constituição do contrato, ou seja, a inexecução (resolução, opera retroativamente) e a vontade das partes (resilição, não opera efeitos retroativos).

A dissolução de vínculo contratual pode acontecer sob três óticas:

- Resilição;
- Resolução;
- Rescisão.

A resilição ocorre por acordo entre as partes envolvidas ou em virtude de cláusula contratual pré-estipulada. Considerando que a resilição ocorre devido à vontade entre as partes, ela não opera efeitos retroativos. Isto é, sendo um contrato rescindido de comum acordo

entre as partes, essas não podem, futuramente, exigir o cumprimento de cláusulas consideradas não adimplidas.

A dissolução do vínculo é denominada resolução no caso de ocorrer inexecução ou inadimplemento de obrigações por qualquer das partes envolvidas. Neste caso, ela poderá operar efeitos retroativos se a parte lesada reivindicar, administrativa ou judicialmente, o atendimento de seus direitos.

A doutrina aceita uma terceira forma de dissolução, denominada de rescisão, quando uma pessoa contrata em condições acentuadamente desvantajosa, comumente denominada de contrato leonino, originando o vício de consentimento chamado lesão. A anulação do contrato, neste caso, deve ser obtida através demanda judicial.

No caso dos contratos adjudicados com entes da esfera pública e sujeitas à égide da Lei nº 8.666/8.883, as condições de alteração dos contratos estão definidas no Artº 65.

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94)

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento,

até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27.5.98)

I - (VETADO)

II - a supressão resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

§ 3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1º deste artigo.

§ 4º No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

§ 7º (VETADO)

§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

4.3.2 – Conceitos.

A seguir são apresentados alguns termos típicos do Direito Obrigacional:

a) Vício redibitório¹: são vícios ocultos existentes em produtos ou obras e que o comprador não poderia perceber antes de receber a mercadoria. E, em decorrência, o contrato pode ser redibido, isto é, rescindido.

b) Evicção: corresponde à situação em que um comprador vem perder a propriedade da coisa em virtude de sentença judicial que reconhece a outrem direito anterior a ela.

c) Franquia Mercantil ou Franchising.

(¹) Redibir, ato de anular judicialmente uma venda ou contrato comutativo, em que a coisa transacionada foi entregue com vício ou defeitos ocultos, que a torna imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminua o valor.

Franquia Mercantil é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços.

Eventualmente, também, o franqueado recebe o direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.

Como exemplos de utilização do sistema são comumente conhecidas as lojas que distribuem produtos de perfumaria do O Boticário.

A base legal do sistema de franquias foi estabelecida pela Lei 8.955/94.

Como partes envolvidas no sistema tem-se o Franqueador e Franqueado, sendo o instrumento de contrato sempre escrito e assinado perante duas testemunhas. Para sua validade independe de registro em cartório, mas deve ser averbado perante o INPI.

O relacionamento entre as partes é iniciado com uma carta “Circular de Oferta de Franquia”. Este documento deve conter, em linguagem clara e acessível, todos os elementos identificadores quanto ao negócio a ser realizado. A citada carta deve ser enviada com 10 dias de antecedência antes da assinatura de qualquer contrato e/ou pagamento de qualquer quantia ao franqueador ou a terceiros ligados a este.

Poderá ser argüida² a nulidade do negócio, com a decorrente devolução de todos os pagamentos efetuados pelo franqueado, caso este provar que a Circular não lhe foi entregue com a antecedência de 10 dias. Ou, se for provado que a Circular continha informações falsas.

Havendo sub-franqueamento, a lei se aplica também a esses casos.

D) Arrendamento mercantil ou Leasing.

O sistema de arrendamento mercantil tem por Base legal a Lei 6099/74 e a Lei 7132/83.

O arrendamento mercantil é conceituado como o negócio jurídico realizado entre pessoas jurídicas, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora segundo especificações da arrendatária e para uso desta.

Como objeto do arrendamento podem ser considerados bens móveis ou imóveis, novos ou usados.

As partes envolvidas neste tipo de contrato são; a Arrendadora, que deve ser uma Pessoa jurídica, a empresa que operacionaliza o leasing; a Arrendatária que pode ser uma pessoa física ou jurídica e; o Fabricante.

Uma das características principais dos contratos de leasing é que, ao seu final, o arrendatário poderá: continuar com o arrendamento; dá-lo por terminado; ou adquirir o bem por um valor residual.

Tipos de contrato de leasing:

² Argüir, jurídico, significa acusar.

- i. Leasing operacional: Feito diretamente pelo fabricante, dispensando o intermediário.
- ii. Leasing financeiro: este é o leasing propriamente dito, havendo a figura do arrendador, do arrendatário e dispondo de um agente financeiro intermediador que possibilita a efetivação do negócio.
- iii. Lease back: O próprio arrendatário vende o bem e passa a arrendar o mesmo.
- iv. Self leasing: contrato efetuado entre empresas ligadas ou coligadas.
- v. Dummy corporation: Sociedade entre investidores e arrendatários.

Nos contratos de leasing, a arrendadora é solidária com a arrendatária na obrigação de indenizar danos causados a terceiros devido a inadequabilidade dos produtos, ou a descumprimentos contratuais provenientes do processo de suprimento.(Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro).

4.4 – Elaboração dos Contratos.

O contrato seja efetuado na esfera da administração pública ou da administração particular conterà três partes principais:

- Preâmbulo
- Cláusulas essenciais;
- Cláusulas específicas.

4.4.1 - O Preâmbulo

O preâmbulo corresponde à parte do contrato onde as partes são caracterizadas e qualificadas, constando de:

- a) Quando Pessoa Física: nome, nacionalidade, estado civil, profissão inscrição do CPF-MF, número da carteira de identidade e local de residência (endereço).
- b) Quando Pessoa Jurídica: razão social, número de inscrição no CGC-MF, número da inscrição estadual e municipal, endereço da sede da empresa, devendo constar, também, se é pessoa jurídica de direito público ou privado. Recomenda-se, em ambos os casos, fazer constar logo após a caracterização da empresa, a qualificação da pessoa física que a representará, bem como o cargo por esta ocupado.

4.4.2 - Cláusulas Essenciais

Todo e qualquer contrato, para produzir seus efeitos legais, deve apresentar, necessariamente, três cláusulas de fundamental importância que o qualificam e definam as condições básicas do vínculo desejado:

- O objeto
- O preço
- O prazo.

a) Do Objeto.

O objeto refere-se a “o que” esta sendo contratado.

Neste aspecto, devem ser perfeitamente caracterizados os serviços a serem efetuados ou o fornecimento dos bens e produtos a serem adquiridos.

Quanto melhor caracterizado o objeto, melhor será o inter-relacionamento com os fornecedores ou empreiteiros, favorecendo levar o empreendimento a bom termo.

Dessa forma, fica mais difícil o descumprimento dos objetivos pactuados, com a alegação que algum insumo, item ou serviço não estava previsto, detalhado ou especificado e, portanto, não considerado no preço proposto ou, então, subentendido ou considerado integrante de algum outro item.

O engenheiro ou o arquiteto tem o dever de ofício de participar e subsidiar a elaboração de contratos relativos a:

- Projetos básicos que caracterizem o empreendimento: plantas, cortes e detalhamentos; especificações e termos de referência; o plano de trabalho e instruções sobre as tecnologias a serem adotadas, etc.;
- Elaboração e compatibilização de cronogramas e orçamentos;
- Detalhamento de partes importantes ou não perfeitamente definidas nos projetos acima citados, normalmente realizados em escala maior;
- Especificações definidoras da qualidade dos materiais a serem fornecidos;
- Descrição do modo de executar serviços que reflitam na qualidade do produto;
- Elaboração de cláusulas que influenciam o interesse da empresa e do projeto ou obra em particular.

Havendo interesse do contratante, é perfeitamente possível que o projeto executivo seja elaborado pelo responsável pela execução da construção, do equipamento ou da obra, dada a experiência que este detém na elaboração de seus produtos.

Quando se realizam contratos uma máxima simples, não escrita, deve ser obedecida a fim de evitar conflitos de relacionamento no futuro e que reza:

"Aquele que projeta não constrói. Quem constrói, não fiscaliza. Quem fiscaliza, não projeta."

Observado essa máxima, é possível reduzir possíveis deficiências havidas durante as fases de projeto, de construção ou de operação, haja vista que nenhum dos participantes da execução do empreendimento tem interesse em encobrir ou assumir a responsabilidade de erros cometidos por terceiros.

Uma situação a ser evitada em propostas de preços é especificar qualquer volume de serviço, seja física ou monetariamente, simplesmente como "verba", isto é, um serviço que não foi orçado com maior precisão e lançado na planilha por seu valor global.

Tal fato, além de dificultar qualquer reivindicação quanto ao mesmo, não contribui para o controle e o acompanhamento do desempenho do serviço considerado.

Outrossim, ao se realizar proposta orçamentária, especialmente aquelas destinadas a execução de obras ou serviços de grande porte, recomenda-se inserir dois itens ao orçamento que, em caso de dissolução intempestiva do vínculo resguarde o reembolso de despesas efetuadas ou a efetuar quais sejam, a mobilização e a desmobilização.

Entende o autor que deve-se evitar o rateio dessas despesas sobre os serviços orçados ou, considera-las como despesas indiretas contempladas dentro BDI.

Assim procedendo e em caso de dissolução do vínculo contratual, não há como o contratante se eximir do

reembolso integral das mesmas, já que claramente estabelecidas.

b) Do Preço.

O objetivo do preço é definir o **quanto** será pago.

Quanto ao preço, além do valor global do contrato, é recomendável anexar um orçamento detalhado, onde conste valor de mobilização, de etapas específicas, multas pôr atraso de pagamento e fórmula indicativa da correção monetária dos serviços e o índice a ser utilizado.

Recomenda-se, visando uma boa caracterização do que foi contratado, que o orçamento contenha os itens efetivamente contratados e a serem executados, segundo o modelo exposto no quadro a seguir e já apresentado em capítulo anterior.

item	Descrição	Quantid	Unid.	Preço Unitário	Preço Total
01	Mobilização	1	un	global	20.000,00
02	Escavação.	125	m3	32,50	4.062,50
03	Formas	80	m2	41,30	3.304,00
04	Concretagem	120	m3	298,00	35.760,00
05	Desforma	80	m2	10,00	800,00
06	Impermeabilização	25	m2	15,80	395,00
					
					
---		---	---	---	---
Soma					888.888,00
BDI = 37%					328.888,89
Valor Global Contratado					1217.776,89
Valores em R\$					

Esse procedimento permite o perfeito estabelecimento e conhecimento por parte do proprietário,

construtores, fornecedores e fiscalizadores dos serviços ou obras a serem executados. E, no caso das empreitadas, facilitando o processo de pagamento na proporção da obra executada.

Além do acima exposto, sendo os serviços claramente caracterizados em contrato, as partes não podem se eximir de sua responsabilidade, cabendo ao empreiteiro executar o que foi contratado e se resguardar da exigibilidade sobre serviços não pactuados.

b) Do Prazo.

Este item define **quando** ocorrerá o fornecimento do contratado.

Recomenda-se, na especificação dos prazos, definir:

- o prazo total do contrato, através da definição das datas de início e de fim;
- datas marco do empreendimento relativo a etapas parciais consideradas relevantes;
- e, datas vinculadas tanto ao término de etapas, como a conclusão de serviços ou a entrega de equipamentos vinculados a contratos de outros fornecedores.

O fato acima se torna de capital importância em empreendimentos complexos onde concorrem vários fornecedores, empreiteiros ou financiadores, pois somente deste modo existirão condições de fiscalizar e concluir o empreendimento na data estabelecida.

É importante ter definido um cronograma físico-financeiro, onde conste, para cada etapa ou item, o montante a ser desembolsado na unidade de tempo em que

foi dividido o contrato, bem como o percentual e/ou a quantidade orçada a ser cumprida na mesma unidade de tempo.

Assim, havendo questionamento ou divergências sobre o andamento do empreendimento e o cumprimento do contrato, fica perfeitamente caracterizado como as partes estão atendendo o ajustado contratualmente, além de facilitar os serviços de fiscalização.

Para melhor visualização do acima descrito, a seguir é apresentado um modelo de cronograma físico-financeiro.

4.4.3 - Cláusulas Específicas

Estas cláusulas definem o relacionamento entre os interessados, especificam formas de executar serviços, multas ou vantagens, correções monetárias, etc., podendo abranger:

- Obrigações da contratada,
- Obrigações da contratante,
- Condições de fiscalização dos serviços,
- Condições justificadas de atraso de serviços,
- Reajuste de preços,
- Juros por atraso de pagamento,
- Cronogramas de mobilização de pessoal e equipamentos;
- Cronograma físico financeiro;
- Exigências de pagamentos - Leis Sociais, Seguros, etc.
- Condições de pagamento;
- Forma de pagamento de serviços extra.
- Condições de multas e bonificações;
- Garantia dos serviços - prazos
- Cauções e seguros,

- Motivos para a suspensão dos serviços,
- Rescisão contratual,
- Condições de recebimento de obras,
- Fornecimento de materiais,
- Condições de sub - contratação,
- Registro no CREA,
- Foro,
- Etc.
- Anexos: relação de projetos, especificações, detalhes, etc.

4.5- Reajustes de Preços.

O reajuste de preços é um dos itens contratuais a serem formalmente estabelecidos e podem ocorrer segundo três óticas distintas, a saber:

- Repactuação;
- Correção Monetária;
- Juros Moratórios.

4.5.1 – Repactuação

A repactuação tem por objetivo manter a equidade do contrato quanto ao serviço prestado e a contraprestação por parte do contratante. Ela pode ser efetuada tanto pela correção dos preços unitários originalmente pactuados como do montante financeiro de serviços contratados e a executar.

O fato que, geralmente, provoca um processo de repactuação é a elevação desproporcional dos custos dos insumos, situação esta que provoca a quebra das condições de equilíbrio financeiro do contrato.

Elevação de custos ou alteração de volumes executados impossíveis de ser prevista à época da pactuação.

No caso de contratos firmados entre agentes públicos e da iniciativa particular, os valores dos preços unitários pactuados podem ser revistos, nos termos do Art. 65, letra “d” do inciso II da Lei Federal n. 8.666/8.883, quando o objetivo for a “... manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato...”

Cabe aos interessados, nesses casos, provar documentalmente, junto ao gestor público, a ocorrência de desequilíbrio financeiro.

O desequilíbrio financeiro pode ocorrer devido a criação de novos tributos ou na expressiva alteração do preço dos insumos.

No primeiro caso, égride de novos tributos, é de fácil reconhecimento e aceitação pelos agentes públicos, pois derivado da Lei.

No segundo caso, evolução excessiva do preço dos insumos, há que se provar o fato, cotejando a evolução dos preços corrigidos monetariamente com aqueles praticados pelo mercado, que o desequilíbrio é real, fazendo com que o fornecedor dos serviços passe a ter juízo ou que o ganho previsto não será alcançado.

Matematicamente, tal situação pode ser expressa sob o modelo a seguir em que: P_N correspondendo à importância a ser recebida após concluso o serviço; I_T o índice de correção monetária pactuado entre as partes; P_0 correspondendo ao preço pactuado na época de adjudicação

do contrato e, P_M , o preço praticado pelo mercado à época de realização do serviço.

$$P_N = I_T \times P_0 \lll P_M$$

Como já visto, a repactuação de preços é um procedimento amparado pela teoria da imprevisão, que prevê a repactuação de preços devido ao aumento excessivo dos custos incorridos pelo contratado. Aumento esse impossível de ser previsto ou avaliado à época de adjudicação do contrato.

A teoria da imprevisão defende a cláusula *rebus sic stantibus*, cláusula que prescreve a revisão das condições existentes em contratos comutativos.

Revisão necessária para que haja o equilíbrio entre vantagem e contraprestação, em virtude de alteração da situação econômica que torna o contrato excessivamente oneroso a um dos contratantes em decorrência de fatores imprevisíveis e independentes de sua vontade.

4.5.2 – Correção Monetária

4.5.2.1 - Conceituação

A correção monetária visa atualizar monetariamente os preços do contrato devido a ocorrência de inflação entre a data da proposta de preços e o adimplemento das obrigações pactuadas.

Para tanto, o preço a ser pago por um serviço qualquer, P_N , é função do Preço Orçado, P_0 , multiplicado por um índice de reajustamento, I_T , ambos previamente definidos em contrato.

$$P_N = I_T \times P_0$$

A forma de estabelecer o índice de reajuste de preços, I_T , pode ser através de modelo matemático simples ou complexo.

O modelo acima descrito normalmente é utilizado para a correção do preço de obras de edificações correntes, de contratos de serviços de engenharia e, também, no caso de reajustamento das prestações decorrentes do financiamento de imóveis quando efetuados pelas incorporadoras.

No caso de construção de edificações, o índice de variação de preços comumente adotado é o CUB – Custo Unitário Básico da Construção.

UNIDADE AUTÔNOMA COM 2 QUARTOS (R\$/m ²)			
NÚMERO DE PAVIMENTOS	ACABAMENTOS		
	BAIXO	NORMAL	ALTO
1	698,66	782,64	860,96
4	521,03	601,41	722,65
8	500,07	579,53	696,81
12	486,68	570,24	683,14

Ref: exercício de 2003

UNIDADE AUTÔNOMA COM 3 QUARTOS (R\$/m ²)			
NÚMERO DE PAVIMENTOS	ACABAMENTOS		
	BAIXO	NORMAL	ALTO
1	592,15	660,41	730,93
4	460,39	527,11	621,53
8	436,59	505,25	600,30
12	429,38	498,08	592,67

Ref: exercício de 2003

Os valores dos diversos índices CUB são calculados e publicados mensalmente pelo SINDUSCON, segundo metodologia disposta na NBR 12.721.

O índice de correção monetária dos contratos, e tomando como exemplo o é efetuado segundo o modelo:

$$I_T = \frac{CUB_N}{CUB_0}$$

Em que: CUB_N é o valor do respectivo índice no mês do adimplemento da obrigação e CUB_0 o valor do CUB correspondente à data da realização da proposta ou do contrato.

Valores do CUB (Médio) 2003				
Mês	Valor do CUB R\$	Var. % Mês	Var. % Ano	Var. % 12 Meses
Janeiro	662,67	2,10	2,10	16,54
Fevereiro	672,55	1,49	3,63	18,32
Março	674,67	0,32	3,95	18,19
Abril	678,33	0,54	4,52	18,17
Mai	686,76	1,24	5,81	19,24
Junho	716,84	4,38	10,45	19,82
Julho	726,38	1,33	11,92	18,56
Agosto	732,71	0,87	12,89	18,46
Setembro	735,13	0,33	13,27	18,12
Outubro	732,73	-0,33	12,90	16,27
Novembro	733,12	0,05	12,96	15,62
Dezembro	736,42	0,45	13,47	13,47

Como exemplo de cálculo, considere-se a correção do preço de venda de uma edificação residencial dispondo de três quartos com especificação de acabamento normal.

- O preço de venda contratual: R\$ 1.400,00 D\$/m².
- CUB na data do orçamento: 660,41 D\$/m².
- CUB na data atual: 783,33 D\$/m².

$$\text{Preço Atual} = PV \times \frac{I_A}{I_0} = 1.400 \times \frac{783,33}{660,41} =$$

4.5.2.2 – Modelo Complexo de Reajuste.

Os modelos complexos ou compostos são utilizados em obras ou fornecimento de bens duráveis cujos insumos sofram variações de preço muito distintas e, muitas vezes, ocorrendo e.

O procedimento para determinar a composição percentual do índice composto recomenda que, depois de orçado o custo total do bem ou serviço, deve-se verificar o custo percentual em que cada insumo participa do custo total.

O índice que mede a variação de cada insumo, isto é, dos principais insumos, são publicados em periódicos do gênero tais como: Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas e Construção-Mercado da Editora Pini.

a) O Modelo

O caso geral é visto na expressão a seguir, em que, I_T corresponde ao índice a ser utilizado na correção dos preços. E os índices I_1 a I_N , correspondendo, respectivamente, aos diversos índices que compõem a

variação de custo de cada insumo que integra a formação de um bem ou serviço.

Por sua vez, k_N corresponde ao coeficiente que exprime a participação porcentual de cada índice específico, na formação do índice total.

Deste modo tem-se que: $0 < k_N < 1$.

Então:

$$P_N = I_T \times P_0 \quad \therefore$$

$$I_T = f (k_1 I_{T1} + k_2 I_{T2} + k_3 I_{T3} + \dots + k_N I_{TN})$$

Como exemplo de índices singulares a serem utilizados podem ser citados: a variação do preço do cimento; formas metálicas; equipamentos elétricos; transporte dos combustíveis, do aço, dos revestimentos de pisos e paredes, da mão de obra, etc..

c) Exemplo de Modelos.

Neste item são apresentados tres modelos de reajuste adotados por empresas do Setor Elétrico Brasileiro.

Sendo o modelo de reajuste:

$$P_N = I_T \times P_0$$

Os modelos a seguir são utilizados por empresas estatais e os procedimentos para pagamento recomendam que o valor do reajuste, R, seja explicitado em notas fiscais.

$$R = P_0 \times (I_T - 1) \quad \text{e,} \quad I_T = k \times \sum_{1}^n I_{\text{insumo}}$$

I - Modelo de reajuste para eventos relacionados com o fornecimento de equipamentos para montagem de subestações:

$$R = P \left[\left(0,20 \frac{Fe_i}{Fe_o} + 0,15 \frac{Ci}{Co} + 0,20 \frac{Mi}{Mo} + 0,20 \frac{Si}{So} + 0,25 \frac{US\$i}{US\$o} \right) - 1 \right]$$

onde:

- R = ao Valor Monetário - \$, do reajuste a ser aplicado sobre a parcela considerada;
- P = valor da parcela considerada e a ser reajustada;
- Fe = corresponde ao Preço por tonelada da chapa grossa CSN ou USIMINAS – Fonte ABINEE³;
- C = Preço por Kg do cobre eletrolítico, calculado pelo SIDICEL – Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais não ferrosos do Estado de São Paulo;
- M = Índice da Fundação Getúlio Vargas – coluna 41 – Materiais Elétricos – Outros. Publicado pela Revista Conjuntura Econômica;
- S = Salários ABDIB – global, com encargos;
- US\$ = Taxa de conversão do Dólar Americano para Reais para a venda, publicado na Gazeta Mercantil, válido para o último dia do mês;
- i = Referência de índices e indicadores correspondentes ao mês anterior à data de reajuste

³ ABINEE = Associação Brasileira da Indústria Eletro Eletrônica.

de preços, normalmente vinculados à data da proposta ou da adjudicação do contrato.

- O = Referência de índices e indicadores correspondentes ao mês anterior à data base de preços, normalmente vinculados à data da proposta ou da adjudicação do contrato.

II – Modelo de reajuste para obras de concreto armado.

No caso em pauta, foi considerado que o custo do concreto corresponde a 35% de mão de obra e 65% de materiais.

$$R = P \times \left[\left(0,35 \frac{MO_i}{MO_o} + 0,65 \frac{MAT_i}{MAT_o} \right) - 1 \right]$$

$$R = P \left[\left(0,35 \frac{MO_i}{MO_o} \right) + \left(0,15 \frac{C_i}{C_o} + 0,20 \frac{AR_i}{AR_o} + 0,20 \frac{BR_i}{BR_o} + 0,25 \frac{FO_i}{FO_o} \right) - 1 \right]$$

Em que:

- MO_i = índice da mão de obra na data de adimplemento dos serviços;
- MO_o = índice da mão de obra na data da proposta;
- C_i = custo do cimento na data do adimplemento dos serviços;
- C_o = custo do cimento na data da proposta;
- AR_i = custo da areia na data de adimplemento dos serviços;
- AR_o = custo da areia na data da proposta;
- BR_i = custo da brita na data de adimplemento dos serviços;
- BR_o = custo da brita na data da proposta;

- FO_i = custo das formas na data de adimplemento dos serviços;
- FO_o = custo das formas na data da proposta.

III - Modelo de reajuste para eventos relacionados com o fornecimento de Materiais para execução de Montagem Eletromecânica e Obras Civas:

$$R = P \left\{ 0,40 \times \frac{IPDAI_i}{IPDAI_o} + 0,60 \times \frac{INCC_i}{INCC_o} \right\} - 1$$

Onde:

- R = Valor de reajuste a ser aplicado sobre a parcela considerada;
- P = Valor da parcela considerada;
- IPDAI = Índice de Preços no Atacado – Disponibilidade Interna para Materiais e Mão de Obra – FGV, coluna 1;
- i = Referência de índices e indicadores correspondentes ao mês anterior à data de reajuste de preços;
- o = Referência de índices e indicadores correspondentes ao mês anterior à data base de preços.

4.5.3 - Juros Moratórios.

Os Juros Moratórios dizem respeito aos encargos a ser pago pelo contratante devido a um atraso de pagamento, após o adimplemento da obrigação contratual.

O valor devido P_N , então, é calculado por:

$$P_N = P_0 (1 + i \times n) \quad \text{ou} \quad P_N = P_0 (1 + i)^n$$

A primeira expressão acima indicando um reajuste de preços quando a pactuação foi efetuada a juros simples e a segunda, sob o sistema de juros compostos.

Nos dois casos, “i” equivale à taxa de juros pactuada e “n” o número de dias ou meses em que ocorreu o atraso considerado.

O Código Civil, Art. nº 406, trata especificamente deste assunto e diz que, não tendo sido expressamente convencionadas as taxas relativas aos juros moratórios, eles serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

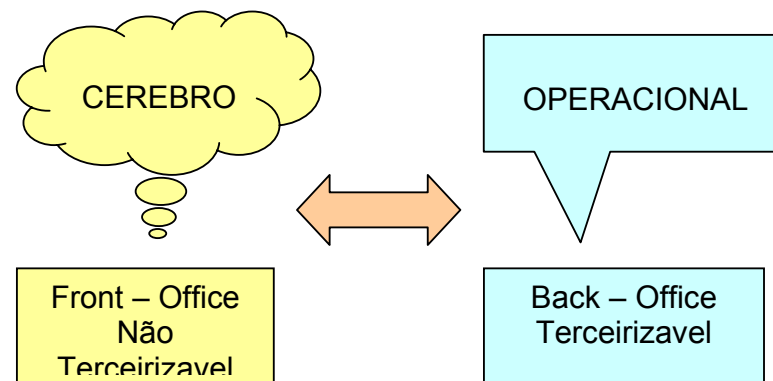
4.6 - Da Terceirização dos Serviços.

Terceirizar serviços pode ser definido como o ato de contratar terceiros, podendo ser outra empresa ou profissional, com o objetivo de realizar parte de contratos adjudicados à empresa ou, então, alguns dos seus serviços de rotina.

Segundo Vaine Jr⁽⁴⁾, a adoção de serviços terceirizados pode ser efetuada após analisadas as premissas:

- Domínio público;
- Necessidades futuras;
- Parceria de desenvolvimento;
- Redução efetiva de custos.

⁽⁴⁾ O Engenheiro Estefano Vaine Junior, atuou nas seguintes organizações: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro; Embraer, Boeing Corporation; Eletrolux, Companhia Paranaense de Gás.



a) Domínio público: serviços ou fornecimentos de bens cuja produção caíam no domínio público podem ser terceirizados dado ser possível licitar os mesmos e conseguir custos reduzidos;

b) Necessidades futuras: principalmente necessidades vinculadas à manutenção da inteligência da empresa, sejam consideradas do ponto de vista gerencial como do ponto de vista técnico, é recomendável sejam mantidas dentro do domínio da organização. Este procedimento resguarda de cair no conhecimento de terceiros os interesses da empresa;

c) Parceria de desenvolvimento: a parceria entre empresas se faz interessante ocorrer enquanto o risco do negócio seja repartido entre os parceiros.

Nesta concepção, os parceiros assumem o custo de engenharia do produto (pesquisa, projeto e desenvolvimento) e da engenharia do processo (ferramentaria e produção), de forma que o resultado do

sucesso ou do fracasso do produto no mercado seja repartido entre eles.

Quando uma das empresas efetua a engenharia do processo e do produto, enfim, assume toda a responsabilidade do processo de marketing, não se pode falar em parceria e sim em fornecedores. Isto porque, essa empresa assume todo o risco do negócio.

Então, na contratação de fornecedores, dois cuidados devem ser tomados: 1º - dispor de mais de um fornecedor de forma a reduzir os riscos de gerenciamento do suprimento ou de domínio de preço caracterizando um monopólio; 2º - incluir nos contratos de suprimento cláusulas de confidencialidade quanto a projetos e processos produtivos com multas contratuais para não sejam cumpridas.

Enfim, pode-se adotar como princípios necessários à terceirização de serviços:

- i) Atividades que contenham conhecimento de processos, negócios e gerenciamento da empresa, são mantidas sob domínio interno e não terceirizável (Front-Office);
- ii) Atividades operacionais e de domínio público podem ser terceirizáveis (Back-Office).

4.7 – Modelos.

A seguir são apresentados modelos de documentos de contratos:

- a) De empreitada cujo objeto é a construção de uma residência;
- b) De serviço de projetos.

4.7.1 - Contrato de Empreitada de Mão de Obra

Contrato de empreitada de mão de obra cujo objeto é a construção de uma residência unifamiliar, firmado entre João de Souza, como CONTRATANTE, e Orça – Empreiteira de Mão de Obra, como CONTRATADO.

PREÂMBULO: Contrato de fornecimento de mão de obra que entre si fazem, por um lado JOÃO DE SOUZA, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente a Rua Cap. Rocha de Barros n.º 777, apto n.º 7, Florianópolis - SC, inscrito do CPF-MF sob n.º 777.777.777-77, doravante denominado CONTRATANTE. E, por outro lado, Orça - Empreiteira de Mão de Obra, com inscrição no CGC-MF sob n.º 55.555.555-0001/55, com sede à Rua Silva Santos, n.º 999, Florianópolis - SC, neste ato representada por seu proprietário José da Silva, brasileiro, casado, inscrito no CPF-MF sob n.º 333.333.333-33, doravante denominados CONTRATADO, sob as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Do Objeto.

O objeto deste contrato é o fornecimento de toda a mão de obra, especializada e não especializada, necessária à construção de uma residência em alvenaria, com área total de 284,40 m² (duzentos e oitenta e quatro virgula quarenta metros quadrados), localizada à Rodovia João Vinte Três nº1.000, Florianópolis, SC.

Cláusula Segunda – Dos Serviços.

O fornecimento de mão de obra coberto por este contrato se refere a toda a construção da residência já qualificada e inclui, mas não se limitando necessariamente a:

- 2.1. Escavação e reaterro das cavas para as fundações;
- 2.2. Execução das fundações em fundação direta de alvenaria de pedras ou sapatas de concreto armado, conforme especificado no projeto estrutural;
- 2.3. Execução das alvenarias de tijolo ou de pedra;
- 2.4. Execução das estruturas de concreto armado e lajes, com os serviços de: carpintaria de formas, cimbramento, dobragem de ferro, confecção, lançamento e vibração dos concretos, bem como a humidificação para a cura do mesmo;
- 2.5. Revestimentos em reboco ou azulejos de paredes e painéis;
- 2.6. Estrutura do telhado em madeira e cobrimento com telhas de barro;
- 2.7. Pavimentações e pisos, em cerâmica ou madeira, aí inclusos os serviços de impermeabilizações e compactação de aterros ou reaterros;
- 2.8. Execução das redes hidráulicas, sanitárias e de drenagem, em conformidade com os respectivos projetos, constantes de: tubulações em PVC de cobre, ferro galvanizado, etc., bem como a instalação dos respectivos aparelhos e acessórios;
- 2.9. Execução da rede elétrica e de telefonia, embutidas ou não embutidas, instalação de quadros elétricos de

comando ou distribuição em baixa tensão, chaves, tomadas, pontos de luz, tubulações elétricas, de telefonia e antenas para televisão; bem como as ligações com as redes das empresas concessionárias de serviços públicos;

- 2.10. Colocação de todas as esquadrias e as respectivas ferragens;
- 2.11. Detalhamento e colocação de acabamentos tais como: rodapés, soleiras, peitoris, arremates, frisos, etc.
- 2.12. Colocação de esquadrias metálicas;
- 2.13. Execução de calçadas e pisos externos;
- 2.14. Lixamento, limpeza e remoção de entulhos após a conclusão dos serviços.
- 2.15. A pintura não está incluída no objeto do contrato.

Cláusula Terceira – Responsabilidade do Contratado.

- 3.1 – Pagamento dos salários de seus empregados;
- 3.2 - Despesas relativas à Previdência Social, seguros de acidentes de trabalho e as decorrentes da Legislação Trabalhista em geral, bem como, despesas de alimentação, alojamento, transporte ao canteiro de serviços;
- 3.3 – Fornecer todas as ferramentas e equipamentos necessários à realização dos serviços especificados nas Cláusulas Primeira e Segunda;
- 3.4 - Somente utilizar nos serviços ora contratados funcionários especializados e devidamente registrados conforme a Legislação, comprometendo-se, sempre que exigido, a devida comprovação com os documentos próprios a tal fim;
- 3.5 - Afastar, por solicitação e juízo do Contratante ou do engenheiro responsável pela obra, todo e qualquer empregado que esteja prejudicando o bom andamento dos serviços ou não tenha capacidade profissional exigida, correndo por conta do Contratado as despesas inerentes a este afastamento;

- 3.6 - Promover, por sua conta, o seguro de seu pessoal contra riscos e acidentes de trabalho.

Cláusula Quarta – Do Pagamento e do Preço.

- 4.1 - O Preço orçado para estes serviços é de CR\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos cruzeiros), por metro quadrado de área construída da edificação conforme o especificado na Cláusula Primeira, irredutível, não sendo consideradas as áreas de beiral no cálculo de pagamento;
- 4.2 - O valor total de mão de obra ora contratada é de CR\$1.322.880,00 (um milhão, trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta cruzeiros).

- 4.3 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, proporcionalmente aos seguintes percentuais globais dos serviços, após a respectiva medição:

Serviço	Percentual
4.3.1. Preliminares/ Instalação do Canteiro	2,0
4.3.2. Fundação	5,0
4.3.3. Reaterro e Apiloamento	3,0
4.3.4. Alvenarias	13,0
4.3.5. Lajes de Piso e Pilares	6,0
4.3.6. Lajes de Forro	5,0
4.3.7. Cobertura em estrutura de madeira	8,0
4.3.8. Revestimentos externos	6,0
4.3.9. Revestimentos internos	5,0
4.3.10. Lastro e contrapisos	3,0
4.3.11. Colocação de Pisos Internos	7,0
4.3.12. Redes: Água, esgoto e fossas.	7,0
4.3.13. Rede elétrica e telefonia	5,0
4.3.14. Colocação de Sanitários	4,0
4.3.15. Esquadria, soleiras e ferragens.	6,0
4.3.16. Raspagem de piso	4,0
4.3.17. Limpeza e remoção de entulhos	2,0
4.3.18. Pisos Externos	4,0
4.3.19. Aceitação da Obra	5,0
TOTAL DOS SERVIÇOS	100,0%

4.4 – O CONTRATANTE efetuará o pagamento mensal a que o CONTRATADO fizer jus, após a apresentação da guia de recolhimento da Previdência Social devidamente quitada, relativa aos empregados que trabalharam durante o mês imediatamente anterior àquele do pagamento, acompanhada da relação dos empregados envolvidos e os respectivos salários.

Na guia de recolhimento deverá ser específica para a obra Contratada, nela constando a matrícula no INSS, o endereço da obra, além da inscrição do CONTRATADO.

4.5 – Sendo o recolhimento especificado no item anterior efetuado pelo CONTRATANTE, caberá ao mesmo a respectiva dedução do montante mensal a ser pago ao CONTRATADO.

Cláusula Quinta –Qualidade e Especificações dos Serviços.

5.1 – Todos os trabalhos deverão ser executados em conformidade com o especificado nos projetos, especificações e respectivos detalhamentos, ou o determinado pelo Engenheiro Responsável pela construção.

5.2 – Todos os serviços deverão ser executados com esmero, dentro das normas em vigor para edificações em alvenaria. Os acabamentos serão de primeira qualidade, devidamente alinhados, aprumados, nivelados e sem emendas.

5.3 – Todo e qualquer serviço não aceito pelo Engenheiro Responsável pela construção ou projetos, por não atender a qualidade especificada, será feito às expensas e custas do CONTRATADO.

5.4 – A medição dos serviços de concretagem será efetuada proporcionalmente ao executado, segundo os seguintes critérios:

a) volume de concreto previsto, conforme especificado no projeto estrutural;

b) composição dos serviços: de formas, 25%; de dobração de ferro, 25%; de lançamento e vibração do concreto, 30%; de cura e desforma, 20%.

Cláusula Sexta – Rescisão.

6.1 – Em caso de inadimplência por mais de 45 (quarenta e cinco) dias, ou não cumprimento de qualquer item contratual, a citar: pagamentos, obrigações previdenciárias, qualidade dos serviços e do pessoal, etc.; por uma das partes, permitirá a outra rescindir unilateralmente o contrato.

6.2 – Em caso de rescisão, será efetuada uma medição final para acerto de contas, considerando os valores já pagos e recebidos. Os valores devidos serão levantados por medição do realizado e avaliados com base nos percentuais especificados na Cláusula Quarta.

Cláusula Sétima – Do Foro

As partes definem como sendo o Foro da Capital como hábil para resolver qualquer litígio oriundo do descumprimento do presente contrato.

Cláusula Oitava – Responsabilidade do Contratante.

8.1 – Todo o material deverá ser posto na obra pelo CONTRATANTE, em tempo hábil para não haver solução de continuidade nos serviços.

8.2 – O CONTRATANTE quitará as parcelas relativas aos serviços mensais até o sexto dia útil de cada mês.

Cláusula Nona – Do Prazo.

9.1 – O prazo total para a execução dos serviços objetos do presente contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura do presente contrato.

9.2 – Os serviços parciais para o cumprimento da construção deverão obedecer à itemização constante do

cronograma físico financeiro, parte integrante deste instrumento.

Cláusula Décima – Da Aceitação.

10.1 – Após concluídos os serviços de construção, o CONTRATANTE certificará ao CONTRATADO quanto a aceitação da obra, o que dará como encerrado o presente contrato.

10.2 – Concluído o contrato e devidamente aceito, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a importância relativa ao item 4.3.19 - Aceitação dos Serviços, constante da Cláusula Quarta.

Cláusula Décima Primeira – Anexos.

Fazem parte integrante do presente contrato:

11.1 – Os projetos: arquitetônico, elétrico, estrutural, de telefonia e hidro-sanitário, bem como os respectivos detalhamentos;

11.2 – O cronograma físico-financeiro.

E, por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento de Contrato, em três (03) vias de igual teor, para que produzam os efeitos legais.

Florianópolis, 09 de outubro de 1981.

João de Souza

Orça - Empreiteira de Mão de Obra

Testemunha:
CPF:

Testemunha:
CPF:

Anexo – 1

Cronograma Físico Financeiro

		Total	MÊS- 1	MÊS- 2	MÊS-3	MÊS- 4	MÊS- 5	MÊS- 6
1 - Limpeza/Instalação	R\$	26.457,60	26.475,60					
	%	2,00	100,00					
2 - Fundações	R\$	66.144,00	66.144,00					
	%	5,00	100,00					
3 - Reaterro e Apiloamento	R\$	39.686,40	39.686,40					
	%	3,00	100,00					
4 - Alvenarias	R\$	71.974,40	51.592,32	68.789,76	51.592,32			
	%	13,00	30,00	40,00	30,00			
5 - Lajes de Piso/Pilares	R\$	79.372,80	15.874,56	23.811,84	31.749,12	7937,28		
	%	6,00	20,00	30,00	40,00	10,00		
6 - Lajes de Forro	R\$	66.144,00		33.072,00	33.072,00			
	%	5,00		50,00	50,00			
7 - Estrutura Telhado	R\$	105.830,40			52.915,20	52.915,20		
	%	8,00			50,00	50,00		
8 - Revestimento Externo	R\$	79.372,80			23.811,84	31.749,12	23.811,84	
	%	6,00			30,00	40,00	30,00	
9 - Revestimento Interno	R\$	66.144,00			16.536,00	16.536,00	16.536,00	16.536,00
	%	5,00			25,00	25,00	25,00	25,00
10 - Lastro e Contrapiso	R\$	39.686,40			1.905,92	11.905,92	15.874,56	
	%	3,00			30,00	30,00	40,00	
11 - Pisos Internos	R\$	92.601,60			23.150,40	23.150,40	23.150,40	23.150,40
	%	7,00			25,00	25,00	25,00	25,00
12 - Rede Hidro Sanitária	R\$	92.601,60		18522,12	18.522,12	18.522,12	18.522,12	18.522,12
	%	7,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13 - Rede Elétrica/ Telefonia	R\$	66.144,00				19.843,20	19.843,20	26.457,60
	%	5,00				30,00	30,00	40,00
14 - Colocação de Sanitários	R\$	52.915,20						52.915,10
	%	4,00						100,00
15 - Esquadrias/Soleiras	R\$	79.372,80			19.843,10	19.843,10	39.686,20	
	%	6,00			25,00	25,00	50,00	
16 - Raspagem pisos Madeira	R\$	52.915,20						52.915,20
	%	4,00						100,00
17- Limpeza e Remoção	R\$	6.457,60						26.457,60
	%	2,00						100,00
18 - Pisos externos	R\$	52.915,20						52.915,20

	%	4,00						100,00
19- Aceitação das Obras	R\$	66.144,00						66.144,00
	%	5,00						100,00
T O T A I S	R%	1.322.880,00	199.772,88	144.195,72	283.098,02	202.402,34	157.424,32	336.013,22
	%	100	15,10	10,90	21,40	15,30	11,90	25,40

4.7.2 - Contrato de Prestação de Serviços

Contrato de prestação de serviços de engenharia e projetos, firmado entre João de Souza, como CONTRATANTE, e PROJARQUE - Arquitetura e Engenharia Ltda, como CONTRATADO.

PREÂMBULO: Contrato de fornecimento de mão de obra que entre si fazem, por um lado JOÃO DE SOUZA, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente a Rua Cap. Rocha de Barros n.º 777, apto n.º 7, Florianópolis - SC, inscrito do CPF-MF sob n.º 777.777.777-77, doravante denominado CONTRATANTE. E, por outro lado, a empresa PROJARQUE -Arquitetura e Engenharia Ltda, inscrita no CGC-MF sob n.º 66.555.555-0001/66, com sede à Rua Santos Silva, n.º 99, São Jose - SC, neste ato representada por seu sócio gerente José de Souza, brasileiro, casado, inscrito no CPF-MF sob n.º 933.333.333-03, doravante denominada CONTRATADA, sob as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Do Objeto.

- 1.1 - O objeto deste contrato é a realização dos projetos referentes a um edifício comercial-residencial com dez pavimentos e área aproximada de 10.500,00 m², contendo no sub-solo garagens, térreo e mezanino com lojas comerciais e dez andares de apartamentos a ser executado à Avenida João Vinte Mil, Florianópolis, SC.
- 1.2 – Integram o objeto deste contrato os seguintes serviços:

- 1.2.1 - Análise de viabilidade técnica do empreendimento e levantamentos junto à Prefeitura Municipal do local do empreendimento bem como das restrições e exigibilidades dos organismos ambientais;
- 1.2.2 - Execução de ante projeto;
- 1.2.3- Projeto arquitetônico;
- 1.2.4 - Projeto elétrico de alta e baixa tensão;
- 1.2.5 - Projeto preventivo de incêndio;
- 1.2.6 - Acompanhamento e obtenção das licenças de construção junto à Prefeitura Municipal. Órgãos Ambientais e Corpo de Bombeiros
- 1.2.7 - Projeto de telefonia e telecomunicação;
- 1.2.8 - Projeto estrutural;
- 1.2.9 – Projeto de refrigeração - ar condicionado.

Cláusula Segunda – Preço

2.1 – O preço total do contrato é de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais)

Cláusula Terceira – Condições de Pagamento.

3.1 - O pagamento ocorrerá 15 (quinze) dias após a entrega dos serviços com o recebimento da respectiva fatura, segundo os valores abaixo:

Serviço	Valor – R\$
1.2.1 - Análise de viabilidade	3.000,00
1.2.2 - Execução de ante projeto	22.000,00
1.2.3 - Projeto arquitetônico;	162.000,00
1.2.4 - Projeto elétrico	57.000,00
1.2.5 - Projeto preventivo de incêndio;	28.000,00
1.2.6 – Acompanhamento e Licenças	5.000,00
1.2.7 - Telefonia e telecomunicação;	22.000,00
1.2.8 - Projeto estrutural.	105.000,00
1.2.9 – Refrigeração e ar condicionado	16.000,00
TOTAL	420.000,00

3.2 – O custo orçado para os serviços constantes do item

1.2.1 – Análise de viabilidades serão efetuados na assinatura deste contrato.

3.3 - Os custos das licenças, taxas e alvarás, cobrados pela Prefeitura Municipal, órgãos ambientais, corpo de bombeiros e CREA-SC serão suportados pelo CONTRATANTE e pagos após notificação da CONTRATADA.

Cláusula Quarta – Do Prazo.

4.1 - Os prazos para a realização dos serviços, serão contados em dias, conforme abaixo estabelecido.

Serviço	Prazos
1.2.3 - Análise de viabilidade	Cfme Pref. Municipal
1.2.4 - Execução de ante projeto	30 dias
1.2.3 - Projeto arquitetônico;	75 dias
1.2.4 - Projeto elétrico	45 dias
1.2.5 - Projeto preventivo de incêndio;	45 dias
1.2.6 – Acompanhamento e Licenças	Cfme órgãos licenc.
1.2.7 - Telefonia e telecomunicação;	35 dias
1.2.8 - Projeto estrutural.	65 dias
1.2.9 – Refrigeração e ar condicionado	45 dias

4.2 – A contagem dos prazos iniciará cinco dias após a liberação de alvarás, licenças ou manifestação da Prefeitura Municipal ou do respectivo órgão licenciador ou fiscalizador.

Cláusula Quinta – Do Foro.

As partes elegem o foro da Capital do Estado de Santa Catarina como o único para resolver qualquer demanda proveniente deste contrato.

Cláusula Sexta – Da Correção.

6.1 - Os valores estabelecidos no item 3.1 da Cláusula Terceira serão corrigidos segundo a variação do salário mínimo estabelecido pelo governo federal.

6.2 – Havendo atraso no pagamento das faturas emitidas

de acordo com o item 3.1, incidirá a correção de 2,00% (dois por cento) ao mês, pró rata tempore.

Cláusula Sétima – Custos Extraordinários.

7.1 – Havendo a necessidade de realização de custos ou despesas extraordinários não previstos na Cláusula Terceira, tais como custos de deslocamento, alimentação, estadia, contratos de consultoria, serviços profissionais especializados realizados terceiros, sondagem geológica ou geotécnica, anotações de responsabilidades técnicas junto ao CREA-SC, etc, vinculados à realização do presente contrato, eles serão autorizados, por escrito, pelo CONTRATANTE.

7.2 – O CONTRATANTE reembolsará a CONTRATADA sobre o valor dos custos ou despesas extraordinários referidos no item anterior, acrescidos da taxa de 12% (doze por cento), cobrada a título de serviços de administração.

7.3 – O pagamento dos custos e despesas referidos no item 7.2, acima, ocorrerá segundo o estabelecido no item 3.1 da Cláusula Terceira – Das Condições de Pagamento.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em duas vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo.

Florianópolis, xx de setembro de 2.0xx.

Contratante

Contratado

Testemunha:
CPF:

Testemunha:
CPF:

4.7.3 - Contrato de Empreitada Global

CONTRATO PARTICULAR DE EMPREITADA GLOBAL PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E DE MÃO DE OBRA.

Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de material, celebrado em 29/09/2004, que fazem de um , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CGCMF com o numero com sede na Rua , nº , 16º andar, CEP , nesta cidade de - SC, neste ato representado por seu bastante diretor Sr. , brasileiro, empresário, solteiro, portador do CPF nº e Cédula de Identidade nº , residente e domiciliado em - SC, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa , pessoa jurídica de direito privado, com sede a rua , Bairro , na Cidade de /SC., inscrita no CNPJ nº , neste ato representada por seu representante legal Sr. , doravante designada CONTRATADA, tem como justo e contratado o seguinte:

1- OBJETO

1-1 O objeto deste contrato visa o fornecimento e instalação do equipamento de , nos termos do orçamento nº 00.100 de 22/09/2004, de acordo com suas especificações técnicas, partes integrantes do presente contrato, compreendendo a fabricação, montagem, entrega do equipamento e a sua instalação na obra.

2-ENCARGOS ADMINISTRATIVOS

2-1 A CONTRATADA compromete em obedecer às normas de segurança, observando todas as condições, atendendo fielmente todas as exigências legais pertinentes às normas de proteção e segurança de seus empregados, de terceiros por ele contratados, responsabilizando-se, em consequência, em relação a seus empregados e à obra, por quaisquer multas exaradas por infrações à legislação social e trabalhista, bem como, respondendo integralmente por toda e qualquer questão judicial ou extra-judicial relativa a acidentes de trabalho que envolva seus empregados ou terceiros por ele contratados;

2-2 Os empregados da CONTRATADA quando estiverem realizando serviço junto ao canteiro de obra da CONTRATANTE, deverão previamente apresentar ao mestre de obra, ou qualquer outra pessoa indicada pela CONTRATANTE o comprovante do registro de empregado, cujo registro deverá ser compatível com a função a ser exercida; estarem munidos de todo o material de segurança obrigatória de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho; cumprir o horário de trabalho de acordo com o estabelecido pela CONTRATANTE.

3-ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

3-1 Caberá a CONTRATADA a orientação, direção e a execução de todos os trabalhos, responsabilizando-se pela perfeição técnica da instalação por ela executado, e uma visita técnica para orientação de manuseio dos equipamentos a cada cliente independente da data de venda do imóvel.

3-2 Caberá a CONTRATADA o fornecimento de ART de responsabilidade e execução dos serviços.

4-FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

4-1 Equipamentos de segurança, capacetes, sapatos, uniformes, cinto de segurança, e outros equipamentos de acordo com as normas da NR-18, também serão de responsabilidade da CONTRATADA, na instalação dos materiais no canteiro da obra.

5-MATERIAIS

5-1 Será por conta da CONTRATANTE o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários ao bom funcionamento do objeto deste contrato.

5-2 A CONTRATADA prestará toda a assistência e fará a carga e descarga de materiais, orientando a CONTRATANTE, pela boa guarda dos materiais;

5-3 A CONTRATADA se compromete em colocar o material na obra quando da sua necessidade e no prazo determinado pela CONTRATANTE, a fim de que não ocorram atrasos em decorrência da falta do material;

5-4 Caberá a CONTRATADA manter e zelar pela organização, limpeza e aproveitamento de todos os materiais fornecidos pela CONTRATANTE, assim como o ambiente pelo qual a CONTRATADA fará a execução dos seus serviços de instalação;

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Compete a **CONTRATANTE** dentre outras obrigações a:

6-1 Ceder gratuitamente todos os projetos e livre acesso ao canteiro de Obras.

6-2 Pagar as parcelas pactuadas nos termos da cláusula do preço e forma de pagamento.

7- PRAZO DE EXECUÇÃO

7-1 Os conjuntos de aquecimento, ora adquiridas pela **CONTRATANTE**, deverão ser entregues e montados pela **CONTRATADA**, conforme cronograma em anexo, devendo ser concluído conforme andamento regular da obra,

8- PREÇO E FORMAS DE PAGAMENTO:

8-1 O preço dos materiais perfazem o valor total de R\$ (.....) a ser quitado em três parcelas iguais, segundo os prazos abaixo definidos.

1º. R\$ (.....) a ser pago em de de 2004.

2º. R\$ (.....) a ser pago em de de 2004.

3º. R\$ (.....) a ser pago em de de 2004.

8.2 - As parcelas não sofrerão reajuste quando quitadas na data aprazada.

9- RESCISÃO DE CONTRATO

9-1 A rescisão contratual somente se faz mediante descumprimento das cláusulas contratuais ora estabelecidas, respondendo a parte a dar causa pelo pagamento do equivalente de 10% (dez por cento) do valor do contrato atualizado até a data da rescisão, ao preço do dia, além das perdas e danos a que causa;

10- OUTRAS AVENÇAS

10- 1 A CONTRATADA manterá na obra pessoa responsável pelos seus empregados e pelo gerenciamento dos serviços de instalação;

10- 2 A CONTRATADA se obriga a atender toda e qualquer exigência decorrente de ordem técnica ou de serviços emanada da contratante, alterando, se necessário, cronograma de serviço.

11- GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

11-1 A garantia sobre o material adquirido, será de 5 anos a contar da data da conclusão da instalação, exceto por utilização inadequada, falta de manutenção e limpeza, desgaste e casos de força maior, devendo também a CONTRATADA na necessidade de manutenção, fazer este atendimento no máximo em 48 horas, independente se for acionado pelo contratante ou pelo seu cliente.

12-RESPONSABILIDADE

12-1 A CONTRATADA é diretamente responsável pela qualidade dos materiais fornecidos, bem como pela qualidade da mão de obra aplicada, obrigando-se a, sem mais quaisquer ônus para o CONTRATANTE, a repor os materiais refugados pelo mestre ou engenheiro responsável da obra, ou ainda pelos Promitentes Compradores da unidade, refazendo os serviços de recolocação, também, sem ônus para a CONTRATANTE.

12-2 Responde a CONTRATADA pela reparação dos danos provocados a terceiros e decorrentes de queda de material de construção ou de entulhos de obra provocados por empregados seus e que venham atingir pessoas ou bens, sendo diretamente responsável pela reparação respectiva aos prejudicados, quer seja judicial ou extra-judicialmente.

13-DISPOSIÇÕES FINAIS

13-1 Fica eleito o foro da comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, para dirimir qualquer dúvida oriunda deste contrato.

Estando de acordo com o presente contrato em todas as suas Clausulas e condições, as partes o assinam na presença de duas testemunhas em três vias de igual teor, para um só efeito.

Florianópolis - SC, de de 2004.

Contratante

Contratada

TESTEMUNHA
NOME:
CPF:

TESTEMUNHA
NOME:
CPF:

4.7.4 - Contrato de Empreitada d Mão de Obra

Instrumento particular de contrato de prestação de serviço do edifício Torre Branca – Balneário da Torre Nova.

CONTRATANTE

.....
.....

CONTRATADA

.....
....., têm entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATANTE, na qualidade de incorporadora, construtora e proprietária de um terreno localizado à Avenida Brasil nº 777, com a área de 2.000,23 m², devidamente registrado sob a matrícula n.º no 2.º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Torre Nova, onde se encontra em fase de construção o EDIFÍCIO Torre Branca, firma com a **CONTRATADA** os serviços de instalações elétricas no referido edifício, segundo as cláusulas e condições abaixo abaixo:

- Tubulação elétrica, telefônica, antena coletiva / TV a cabo, interfone, alarme de incêndio e luz de emergência de lajes e paredes, alarme;
- Chumbamento das lajes da prumada;

- Prumadas elétrica, telefônica, antena coletiva / TV a cabo, interfone, alarme de incêndio e luz de emergência;
- Tubulação da entrada de energia até o quadro de medidores e passagem dos cabos;
- Tubulação de entrada de telefone e TV a cabo até os quadros de entrada com passagem de arame guia;
- Montagem do quadro de medição;
- Montagem de quadros de distribuição;
- Fiação elétrica dos apartamentos e das áreas comuns;
- Passagem de fiação nas tubulações de antena, telefone, interfone, alarme de incêndio e luz de emergência, circuito interno TV;
- Instalação de interruptores e tomadas, RJ 11 e pontos coaxial;
- Instalação das luminárias das áreas comuns e das sacadas, luz de emergência;
- Instalações provisórias canteiro de obra;
- Cabeamento estruturado;
- ART de execução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficam excluídos deste orçamento os seguintes itens:

- Montagem da subestação, caso necessário;
- Pontos que não constem nos projetos (acréscimo de pontos);
- Montagem do quadro de cabeamento estruturado e placas patch panel;
- Crimpagem dos pontos de telefone e dados;
- Montagem dos sistemas de TV, telefone, interfone, alarme de incêndio e luz de emergência;
- Instalação das luminárias dos apartamentos e das lojas;
- Execução dos sistemas preventivos contra incêndio;
- Abertura do asfalto para execução da entrada de energia definitiva se necessário;

- Demolição ou perfuração de peças de concreto (vigas, lajes, estacas, sobras, etc.);
- Transporte vertical e horizontal de entulhos bem como a sua retirada da obra;
- Serviços da área civil (execução de caixas de passagem, requadros, reparos em gesso e pintura, etc.).

PARÁGRAFO SEGUNDO – As lojas do térreo foram consideradas executadas dentro de um layout básico, conforme entendimento com o Engenheiro Olimpio;

CLÁUSULA SEGUNDA – A **CONTRATADA** se obriga a executar todos os serviços ora contratados nas condições conforme cláusula anterior pelo valor total de: R\$ 77.000,00 (Setenta e Sete mil reais), que serão pagos em dez parcelas mensais e consecutivas, segundo os quantitativos apurados em medições mensais das datas e valores abaixo:

DATA	VALOR
05/01/05	R\$7.7000,00
05/02/05	R\$7.7000,00
.....	
05/10/05	R\$7.7000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica autorizada a **CONTRATADA** a efetuar a cobrança dos valores acima através de duplicata de Prestação de Serviços, ou CNR via cobrança Bancária, após a emissão do respectivo Boletim de Medição Mensal, aceito pela Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A **CONTRATANTE** autoriza desde já a emissão de notas fiscais de serviços, no valor total do débito e demais encargos aqui contratados, autoriza ainda, o registro do débito e independentemente de notificação, junto aos

cadastros nacionais de devedores, em especial junto ao SPC – Serviços de Proteção ao Crédito.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os valores pagos após as datas avençadas na **CLÁUSULA SEGUNDA**, acarretarão a **CONTRATANTE** o acréscimo de multa de 2,0%(dois por cento) sobre o valor devido, sem prejuízo de juros monetários de 1% (um por cento), ao mês ou fração, mais atualização monetária com base na variação do INPC.

PARÁGRAFO QUARTO – Todos os serviços solicitados pela **CONTRATANTE** e não especificada na **CLÁUSULA PRIMEIRA** serão cobrados pela **CONTRATADA** em apartado, através de valor específico constante de orçamento previamente aprovado pela primeira.

CLÁUSULA TERCEIRA – O presente contrato será reajustado de acordo com índice oficial publicado e negociado através da Convenção Coletiva de Trabalho pelo Sindicato da categoria (SITICOM/BC) e a atualização será feita sempre sobre o saldo devedor existente, sendo que este reajuste não poderá passar dos 7,00% (sete por cento).

CLÁUSULA QUARTA – A **CONTRATADA** iniciará a empreitada em 01 de novembro de 2004.

CLÁUSULA QUINTA – Fica ciente desde já a **CONTRATADA** que a **CONTRATANTE** somente efetuará o pagamento de qualquer importância, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Serviços e também após a verificação e análise dos serviços executados.

CLÁUSULA SEXTA – No ato do pagamento, a **CONTRATANTE** efetuará a retenção de 11% (onze

por cento) do valor bruto da nota Fiscal, a título de INSS, que será recolhido pela **CONTRATANTE** através de guia própria, em nome da **CONTRATADA**, apenas vinculando em qualquer espaço da guia o número da matrícula (CEI) do **EDIFÍCIO LA MADESON RESIDENSE**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para que a **CONTRATADA** possa fazer a compensação do valor do INSS retido e recolhido a **CONTRATANTE** deverá providenciar uma cópia autenticada da guia após o seu recolhimento, com objetivo em manter em seu registro contábil, devolvendo assim a guia original para **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A **CONTRATADA** deverá apresentar mensalmente cópia autenticada da GFIP (Guia do Fundo de Garantia e Informações da Previdência Social), recolhida referente os empregados contratados para trabalhar na obra, bem como, cópia autenticada da guia complementar do INSS, que deverá ser recolhida na matrícula (CEI) do **EDIFÍCIO LA MADESON RESIDENSE**.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a **CONTRATANTE** for regularizar e requerer a Certidão Negativa de Débito (CND), junto a Previdência Social a **CONTRATADA**, deixará a sua disposição todos os documentos que forem solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA – Será de responsabilidade única e exclusiva da **CONTRATADA** o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias com referencia ao pessoal empregado na execução da empreitada, tais como: INSS, FGTS, salários, verbas rescisórias, férias, décimo terceiro salário, aviso prévio indenizado e demais encargos, comprometendo-se ainda, a **CONTRATADA** a

manter no canteiro de obras pessoal em número necessário a realização da empreitada.

CLÁUSULA OITAVA – Fica a **CONTRATADA** responsável pela segurança e transporte dos seus funcionários, utilizados na realização da presente empreitada, isentando desde já, a **CONTRATANTE** de qualquer responsabilidade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Obriga-se a **CONTRATADA** fornecer aos seus funcionários equipamento de proteção individual.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Obriga-se a **CONTRATANTE** fornecer e instalar, no canteiro de obras, os equipamentos de proteção coletiva necessários.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A **CONTRATADA** obriga-se em manter registro de ponto para seus empregados, podendo ser de forma mecânica ou manual.

PARÁGRAFO QUARTO – Até a conclusão de todos os serviços contratados, a **CONTRATADA** deverá cumprir todas as normas da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. Ciente que conforme cláusula sexta, as empresas que optarem em fazer seguro de vida sem custo aos empregados, ficarão isentas do pagamento de 5 (cinco) pisos da categoria e função a que o mesmo pertencia, caso o trabalhador venha a falecer por morte natural ou acidental.

CLÁUSULA NONA – Todo o material a ser usado na empreitada será fornecido pela **CONTRATANTE** ficando a **CONTRATADA** obrigada a fazer uso correto do mesmo, de acordo com os projetos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A **CONTRATADA** deverá conservar e guardar todo o material fornecido para a execução da obra em local pré-determinado pela **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A descarga, bem como a conferência do material a ser recebido na obra é de responsabilidade da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA – A **CONTRATADA** deverá manter sempre organizado o local de trabalho.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O transporte vertical e horizontal, bem como a retirada para outro local, do entulho da obra, será de responsabilidade da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Todo e qualquer equipamento (ferramenta) necessário para a execução dos serviços contratados serão fornecidos pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O presente contrato poderá a critério da **CONTRATANTE** ser rescindido sem prejuízo nos seguintes casos:

- a) Infringência de qualquer obrigação contraída pela **CONTRATADA**;
- b) Se a **CONTRATADA** sem prévia autorização da **CONTRATANTE** transferir, caucionar, ou alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato;
- c) Se a **CONTRATADA** não colocar à disposição da **CONTRATANTE** número suficiente de funcionários para o andamento normal da obra durante a vigência deste contrato;
- d) Se a **CONTRATADA** não fizer o bom uso do material colocado à disposição da **CONTRATANTE**, e ;

- e) Se a **CONTRATADA** deixar de cumprir com pagamento de seus empregados, bem como, com o pagamento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento mensal.

PARÁGRAFO ÚNICO: Caberá a **CONTRATADA** o direito de rescindir o presente contrato nos seguintes casos:

- a) Infringência de qualquer obrigação contraída pela **CONTRATANTE**;
- b) Se a **CONTRATANTE** não deixar à disposição o material necessário quando solicitado;
- c) Se a **CONTRATANTE** não efetuar o pagamento no vencimento;
- d) Se os projetos não forem apresentados nas datas solicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica estipulada uma multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato para a parte que descumprir as obrigações aqui ajustadas, inclusive a parte que infringir qualquer uma das cláusulas, será responsável pelo pagamento de todas as demais despesas decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os serviços que venham ser realizados fora das normas técnicas e apresentarem má qualidade pelo uso errado dos materiais fornecidos pela **CONTRATANTE**, terão que ser refeitos pela **CONTRATADA**, sem nenhum custo adicional para a **CONTRATANTE**, e inclusive os materiais que por ventura não possam ser aproveitados o seu custo será cobrado da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A **CONTRATADA** deverá executar todos os serviços contratados,

conforme os projetos aprovados pelos órgãos competentes, seguindo as normas da ABNT sob responsabilidade técnica da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A **CONTRATADA** deverá manter um profissional devidamente habilitado junto ao CREA/SC, para fazer o acompanhamento técnico dos serviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Todos os serviços executados pela **CONTRATADA**, deverão ser supervisionados pelo engenheiro habilitado e responsável pela obra da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Responderá a **CONTRATADA**, em relação a terceiros, pelos danos que resultem de sua imperícia ou negligência e pela culpa de seus empregados, segundo os princípios gerais da responsabilidade civil.

CLAUSULA DÉCIMA NONA – A **CONTRATADA** é diretamente responsável pela qualidade e garantia dos serviços executados, reparando, sem ônus, defeitos de execução que se verificarem no prazo de garantia previsto em lei.

CLÁUSULA VIGESIMA: - As partes elegem o fórum da comarca de Torre Nova - SC, para dirimir qualquer dúvida que venha a surgir decorrente deste contrato.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que surta seus efeitos legais e jurídicos e que prometem bem e fielmente cumpri-lo.

Torre Nova, 01 de setembro de 2004.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHA
CPF:

TESTEMUNHA
CPF:

4.6 - Código Civil – Lei nº 10.406

Prumulgada: 10.10.2002 – Vigência: 10.10.2003

**TÍTULO IV
DO INADIMPLEMENTO⁵ DAS OBRIGAÇÕES****CAPÍTULO VI
DAS ARRAS OU SINAL**

Art. 417. Se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal.

Art. 418. Se a parte que deu as arras não executar⁽⁶⁾ o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado.

Art. 419. A parte inocente pode pedir indenização suplementar, se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode, também, a parte inocente exigir a execução do contrato, com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da indenização.

Art. 420. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal

⁵ Inadimplemento é definido como a falta de cumprimento de um contrato ou de qualquer de suas condições.

⁶ Entende-se por executar um contrato levar o mesmo a efeito, cumprir as condições assumidas.

terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra parte; e quem as recebeu devolvê-las-á, mais o equivalente. Em ambos os casos não haverá direito a indenização suplementar.

**TÍTULO V
DOS CONTRATOS EM GERAL****CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS****SEÇÃO I
PRELIMINARES**

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.

Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código.

Art. 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva.

**SEÇÃO II
DA FORMAÇÃO DOS CONTRATOS**

Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.

Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta:

I - se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante;

II - se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao conhecimento do proponente;

III - se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado;

IV - se, antes dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente.

Art. 429. A oferta ao público equivale a proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos.

Parágrafo único. Pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada esta faculdade na oferta realizada.

Art. 430. Se a aceitação, por circunstância imprevista, chegar tarde ao conhecimento do proponente, este comunicá-lo-á imediatamente ao aceitante, sob pena de responder por perdas e danos.

Art. 431. A aceitação fora do prazo, com adições, restrições, ou modificações, importará nova proposta.

Art. 432. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa.

Art. 433. Considera-se inexistente a aceitação, se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante.

Art. 434. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto:

I - no caso do artigo antecedente;

II - se o proponente se houver comprometido a esperar resposta;

III - se ela não chegar no prazo convencionado.

Art. 435. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto.

SEÇÃO III DA ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO

Art. 436. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigí-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante não o inovar nos termos do art. 438.

Art. 437. Se ao terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor.

Art. 438. O estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente da sua anuência e da do outro contratante.

Parágrafo único. A substituição pode ser feita por ato entre vivos ou por disposição de última vontade.

SEÇÃO IV DA PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO

Art. 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar.

Parágrafo único. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência o ato a ser praticado, e desde que, pelo regime do casamento, a indenização, de algum modo, venha a recair sobre os seus bens.

Art. 440. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se ter obrigado, faltar à prestação.

SEÇÃO V DOS VÍCIOS REDIBITÓRIOS⁷

Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas.

Art. 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço.

Art. 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o

não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato.

Art. 444. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição.

Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§ 1º Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.

§ 2º Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente se não houver regras disciplinando a matéria.

Art. 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia; mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos trinta dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência.

SEÇÃO VI DA EVICÇÃO⁸

⁷ Redibir, ato de anular judicialmente uma venda ou contrato comutativo, em que a coisa transacionada foi entregue com vício ou defeitos ocultos, que a torna imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminua o valor.

⁸ Evicção é definida como a perda parcial ou total que o adquirente de uma coisa sofre em virtude de reivindicação judicial transitada em julgado e promovida pelo seu verdadeiro dono ou possuído.

Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública.

Art. 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção.

Art. 449. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu.

Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou:

I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;

II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção;

III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído.

Parágrafo único. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial.

Art. 451. Subsiste para o alienante esta obrigação, ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente.

Art. 452. Se o adquirente tiver auferido vantagens das deteriorações, e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor das vantagens será deduzido da quantia que lhe houver de dar o alienante.

Art. 453. As benfeitorias necessárias ou úteis, não abonadas ao que sofreu a evicção, serão pagas pelo alienante.

Art. 454. Se as benfeitorias abonadas ao que sofreu a evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor delas será levado em conta na restituição devida.

Art. 455. Se parcial, mas considerável, for a evicção, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Se não for considerável, caberá somente direito a indenização.

Art. 456. Para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta, o adquirente notificará do litígio o alienante imediato, ou qualquer dos anteriores, quando e como lhe determinarem as leis do processo.

Parágrafo único. Não atendendo o alienante à denunciação da lide, e sendo manifesta a procedência da evicção, pode o adquirente deixar de oferecer contestação, ou usar de recursos.

Art. 457. Não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa.

SEÇÃO VII DOS CONTRATOS ALEATÓRIOS

Art. 458. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avençado venha a existir.

Art. 459. Se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, terá também direito o alienante a todo o preço, desde que de sua parte não tiver concorrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada.

Parágrafo único. Mas, se da coisa nada vier a existir, alienação não haverá, e o alienante restituirá o preço recebido.

Art. 460. Se for aleatório o contrato, por se referir a coisas existentes, mas expostas a risco, assumido pelo adquirente, terá igualmente direito o alienante a todo o preço, posto que a coisa já não existisse, em parte, ou de todo, no dia do contrato.

Art. 461. A alienação aleatória a que se refere o artigo antecedente poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado, se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco, a que no contrato se considerava exposta a coisa.

SEÇÃO VIII DO CONTRATO PRELIMINAR

Art. 462. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado.

Art. 463. Concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrendimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo à outra para que o efetive.

Parágrafo único. O contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente.

Art. 464. Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente,

conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação.

Art. 465. Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito, e pedir perdas e danos.

Art. 466. Se a promessa de contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a mesma sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto, ou, inexistindo este, no que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor.

SEÇÃO IX DO CONTRATO COM PESSOA A DECLARAR

Art. 467. No momento da conclusão⁽⁹⁾ do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes.

Art. 468. Essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de cinco dias da conclusão do contrato, se outro não tiver sido estipulado.

Parágrafo único. A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato.

Art. 469. A pessoa, nomeada de conformidade com os artigos antecedentes, adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato, a partir do momento em que este foi celebrado.

Art. 470. O contrato será eficaz somente entre os contratantes originários:

⁽⁹⁾ Conclusão tem o sentido de ajustar definitivamente. Ato de fechar ou assinar o contrato.

I - se não houver indicação de pessoa, ou se o nomeado se recusar a aceitá-la;

II - se a pessoa nomeada era insolvente, e a outra pessoa o desconhecia no momento da indicação.

Art. 471. Se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produzirá seus efeitos entre os contratantes originários.

CAPÍTULO II DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

SEÇÃO I DO DISTRATO

Art. 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.

Art. 473. A rescisão⁽¹⁰⁾ unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.

SEÇÃO II DA CLÁUSULA RESOLUTIVA

⁽¹⁰⁾ Romper um contrato unilateralmente, rescindir ou encerrar baseado em condições legais.

Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução⁽¹¹⁾ do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

SEÇÃO III DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Art. 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la.

SEÇÃO IV DA RESOLUÇÃO POR ONEROSIDADE EXCESSIVA

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

⁽¹¹⁾ Resolução corresponde a rescindir um contrato devido inadimplemento da outra parte.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

TÍTULO VI DAS VÁRIAS ESPÉCIES DE CONTRATO

CAPÍTULO I DA COMPRA E VENDA

SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.

Art. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço.

Art. 483. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Neste caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório.

Art. 484. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa as qualidades que a elas correspondem.

Parágrafo único. Prevalece a amostra, o protótipo ou o modelo, se houver contradição ou diferença com a maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato.

Art. 485. A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, que os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato, salvo quando acordarem os contratantes designar outra pessoa.

Art. 486. Também se poderá deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar.

Art. 487. É lícito às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação.

Art. 488. Convencionada a venda sem fixação de preço ou de critérios para a sua determinação, se não houver tabelamento oficial, entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor.

Parágrafo único. Na falta de acordo, por ter havido diversidade de preço, prevalecerá o termo médio.

Art. 489. Nulo é o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço.

Art. 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição.

Art. 491. Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço.

Art. 492. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os do preço por conta do comprador.

§ 1º Todavia, os casos fortuitos, ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar coisas, que comumente se recebem, contando, pesando, medindo ou assinalando,

e que já tiverem sido postas à disposição do comprador, correrão por conta deste.

§ 2º Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas, se estiver em mora de as receber, quando postas à sua disposição no tempo, lugar e pelo modo ajustados.

Art. 493. A tradição da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-se-á no lugar onde ela se encontrava, ao tempo da venda.

Art. 494. Se a coisa for expedida para lugar diverso, por ordem do comprador, por sua conta correrão os riscos, uma vez entregue a quem haja de transportá-la, salvo se das instruções dele se afastar o vendedor.

Art. 495. Não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição o comprador cair em insolvência, poderá o vendedor sobrestar na entrega da coisa, até que o comprador lhe dê caução de pagar no tempo ajustado.

Art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória.

Art. 497. Sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em hasta pública:

I - pelos tutores, curadores, testamenteiros e administradores, os bens confiados à sua guarda ou administração;

II - pelos servidores públicos, em geral, os bens ou direitos da pessoa jurídica a que servirem, ou que estejam sob sua administração direta ou indireta;

III - pelos juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e outros serventuários ou auxiliares da justiça, os bens ou direitos sobre que se litigar em tribunal, juízo ou conselho, no lugar onde servirem, ou a que se estender a sua autoridade;

IV - pelos leiloeiros e seus prepostos, os bens de cuja venda estejam encarregados.

Parágrafo único. As proibições deste artigo estendem-se à cessão de crédito.

Art. 498. A proibição contida no inciso III do artigo antecedente, não compreende os casos de compra e venda ou cessão entre co-herdeiros, ou em pagamento de dívida, ou para garantia de bens já pertencentes a pessoas designadas no referido inciso.

Art. 499. É lícita a compra e venda entre cônjuges, com relação a bens excluídos da comunhão.

Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.

§ 1º Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio.

§ 2º Se em vez de falta houver excesso, e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador, à sua escolha,

completar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso.

§ 3º Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda *ad corpus*.

Art. 501. Decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título.

Parágrafo único. Se houver atraso na imissão de posse no imóvel, atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o prazo de decadência.

Art. 502. O vendedor, salvo convenção em contrário, responde por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição.

Art. 503. Nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição de todas.

Art. 504. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de decadência.

Parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor e, na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida os comproprietários, que a quiserem, depositando previamente o preço.

SEÇÃO II DAS CLÁUSULAS ESPECIAIS À COMPRA E VENDA

SUBSEÇÃO I DA RETROVENDA

Art. 505. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de três anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias.

Art. 506. Se o comprador se recusar a receber as quantias a que faz jus, o vendedor, para exercer o direito de resgate, as depositará judicialmente.

Parágrafo único. Verificada a insuficiência do depósito judicial, não será o vendedor restituído no domínio da coisa, até e enquanto não for integralmente pago o comprador.

Art. 507. O direito de retrato, que é cessível e transmissível a herdeiros e legatários, poderá ser exercido contra o terceiro adquirente.

Art. 508. Se a duas ou mais pessoas couber o direito de retrato sobre o mesmo imóvel, e só uma o exercer, poderá o comprador intimar as outras para nele acordarem, prevalecendo o pacto em favor de quem haja efetuado o depósito, contanto que seja integral.

SUBSEÇÃO II DA VENDA A CONTENTO E DA SUJEITA A PROVA

Art. 509. A venda feita a contento do comprador entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a coisa lhe tenha sido entregue; e não se reputará perfeita, enquanto o adquirente não manifestar seu agrado.

Art. 510. Também a venda sujeita a prova presume-se feita sob a condição suspensiva de que a coisa tenha as qualidades asseguradas pelo vendedor e seja idônea para o fim a que se destina.

Art. 511. Em ambos os casos, as obrigações do comprador, que recebeu, sob condição suspensiva, a coisa comprada, são as de mero comodatário, enquanto não manifeste aceitá-la.

Art. 512. Não havendo prazo estipulado para a declaração do comprador, o vendedor terá direito de intimá-lo, judicial ou extrajudicialmente, para que o faça em prazo improrrogável.

SUBSEÇÃO III DA PREEMPÇÃO OU PREFERÊNCIA

Art. 513. A preempção, ou preferência, impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra, tanto por tanto.

Parágrafo único. O prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder a cento e oitenta dias, se a coisa for móvel, ou a dois anos, se imóvel.

Art. 514. O vendedor pode também exercer o seu direito de prelação, intimando o comprador, quando lhe constar que este vai vender a coisa.

Art. 515. Aquele que exerce a preferência está, sob pena de a perder, obrigado a pagar, em condições iguais, o preço encontrado, ou o ajustado.

Art. 516. Inexistindo prazo estipulado, o direito de preempção caducará, se a coisa for móvel, não se exercendo nos três dias, e, se for imóvel, não se exercendo

nos sessenta dias subsequentes à data em que o comprador tiver notificado o vendedor.

Art. 517. Quando o direito de preempção for estipulado a favor de dois ou mais indivíduos em comum, só pode ser exercido em relação à coisa no seu todo. Se alguma das pessoas, a quem ele toque, perder ou não exercer o seu direito, poderão as demais utilizá-lo na forma sobredita.

Art. 518. Responderá por perdas e danos o comprador, se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferecem. Responderá solidariamente o adquirente, se tiver procedido de má-fé.

Art. 519. Se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado direito de preferência, pelo preço atual da coisa.

Art. 520. O direito de preferência não se pode ceder nem passa aos herdeiros.

SUBSEÇÃO IV DA VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO

Art. 521. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago.

Art. 522. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros.

Art. 523. Não pode ser objeto de venda com reserva de domínio a coisa insuscetível de caracterização perfeita, para estremá-la de outras congêneres. Na dúvida, decide-se a favor do terceiro adquirente de boa-fé.

Art. 524. A transferência de propriedade ao comprador dá-se no momento em que o preço esteja integralmente pago. Todavia, pelos riscos da coisa responde o comprador, a partir de quando lhe foi entregue.

Art. 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial.

Art. 526. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida.

Art. 527. Na segunda hipótese do artigo antecedente, é facultado ao vendedor reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que de direito lhe for devido. O excedente será devolvido ao comprador; e o que faltar lhe será cobrado, tudo na forma da lei processual.

Art. 528. Se o vendedor receber o pagamento à vista, ou, posteriormente, mediante financiamento de instituição do mercado de capitais, a esta caberá exercer os direitos e ações decorrentes do contrato, a benefício de qualquer outro. A operação financeira e a respectiva ciência do comprador constarão do registro do contrato.

SUBSEÇÃO V DA VENDA SOBRE DOCUMENTOS

Art. 529. Na venda sobre documentos, a tradição da coisa é substituída pela entrega do seu título representativo e dos outros documentos exigidos pelo contrato ou, no silêncio deste, pelos usos.

Parágrafo único. Achando-se a documentação em ordem, não pode o comprador recusar o pagamento, a

pretexto de defeito de qualidade ou do estado da coisa vendida, salvo se o defeito já houver sido comprovado.

Art. 530. Não havendo estipulação em contrário, o pagamento deve ser efetuado na data e no lugar da entrega dos documentos.

Art. 531. Se entre os documentos entregues ao comprador figurar apólice de seguro que cubra os riscos do transporte, correm estes à conta do comprador, salvo se, ao ser concluído o contrato, tivesse o vendedor ciência da perda ou avaria da coisa.

Art. 532. Estipulado o pagamento por intermédio de estabelecimento bancário, caberá a este efetuá-lo contra a entrega dos documentos, sem obrigação de verificar a coisa vendida, pela qual não responde.

Parágrafo único. Nesse caso, somente após a recusa do estabelecimento bancário a efetuar o pagamento, poderá o vendedor pretendê-lo, diretamente do comprador.

CAPÍTULO II DA TROCA OU PERMUTA

Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações:

I - salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca;

II - é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante.

CAPÍTULO III DO CONTRATO ESTIMATÓRIO

Art. 534. Pelo contrato estimatário, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada.

Art. 535. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço, se a restituição da coisa, em sua integridade, se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável.

Art. 536. A coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou seqüestro pelos credores do consignatário, enquanto não pago integralmente o preço.

Art. 537. O consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição.

TÍTULO VI DAS VÁRIAS ESPÉCIES DE CONTRATO

CAPÍTULO VII DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Art. 593. A prestação de serviço, que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou a lei especial, reger-se-á pelas disposições deste Capítulo.

Art. 594. Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição.

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o

instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Art. 596. Não se tendo estipulado, nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade.

Art. 597. A retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se, por convenção, ou costume, não houver de ser adiantada, ou paga em prestações.

Art. 598. A prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de quatro anos, embora o contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta, ou se destine à execução de certa e determinada obra. Neste caso, decorridos quatro anos, dar-se-á por findo o contrato, ainda que não concluída a obra.

Art. 599. Não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato, ou do costume do lugar, qualquer das partes, a seu arbítrio, mediante prévio aviso, pode resolver o contrato.

Parágrafo único. Dar-se-á o aviso:

I - com antecedência de oito dias, se o salário se houver fixado por tempo de um mês, ou mais;

II - com antecipação de quatro dias, se o salário se tiver ajustado por semana, ou quinzena;

III - de véspera, quando se tenha contratado por menos de sete dias.

Art. 600. Não se conta no prazo do contrato o tempo em que o prestador de serviço, por culpa sua, deixou de servir.

Art. 601. Não sendo o prestador de serviço contratado para certo e determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as suas forças e condições.

Art. 602. O prestador de serviço contratado por tempo certo, ou por obra determinada, não se pode ausentar, ou despedir, sem justa causa, antes de preenchido o tempo, ou concluída a obra.

Parágrafo único. Se se despedir sem justa causa, terá direito à retribuição vencida, mas responderá por perdas e danos. O mesmo dar-se-á, se despedido por justa causa.

Art. 603. Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocava de então ao termo legal do contrato.

Art. 604. Findo o contrato, o prestador de serviço tem direito a exigir da outra parte a declaração de que o contrato está findo. Igual direito lhe cabe, se for despedido sem justa causa, ou se tiver havido motivo justo para deixar o serviço.

Art. 605. Nem aquele a quem os serviços são prestados, poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, nem o prestador de serviços, sem aprazimento da outra parte, dar substituto que os preste.

Art. 606. Se o serviço for prestado por quem não possua título de habilitação, ou não satisfaça requisitos outros estabelecidos em lei, não poderá quem os prestou cobrar a retribuição normalmente correspondente ao trabalho executado. Mas se deste resultar benefício para a outra parte, o juiz atribuirá a quem o prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido com boa-fé.

Parágrafo único. Não se aplica a segunda parte deste artigo, quando a proibição da prestação de serviço resultar de lei de ordem pública.

Art. 607. O contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes. Termina, ainda, pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela

rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade da continuação do contrato, motivada por força maior.

Art. 608. Aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem pagará a este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante dois anos.

Art. 609. A alienação do prédio agrícola, onde a prestação dos serviços se opera, não importa a rescisão do contrato, salvo ao prestador opção entre continuá-lo com o adquirente da propriedade ou com o primitivo contratante.

CAPÍTULO VIII DA EMPREITADA⁽¹²⁾

Art. 610. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou com ele e os materiais.

§ 1º A obrigação de fornecer os materiais não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

§ 2º O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução.

Art. 611. Quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta os riscos até o momento da entrega da obra, a contento de quem a encomendou, se este não estiver em mora de receber. Mas se estiver, por sua conta correrão os riscos.

⁽¹²⁾ Obra efetuada por conta de outrem mediante retribuição previamente ajustada; trabalho ajustado por preço global e não a dia.

Art. 612. Se o empreiteiro só forneceu mão-de-obra, todos os riscos em que não tiver culpa correrão por conta do dono.

Art. 613. Sendo a empreitada unicamente de labor (art. 610), se a coisa perecer antes de entregue, sem mora do dono nem culpa do empreiteiro, este perderá a retribuição, se não provar que a perda resultou de defeito dos materiais e que em tempo reclamara contra a sua quantidade ou qualidade.

Art. 614. Se a obra constar de partes distintas, ou for de natureza das que se determinam por medida, o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida, ou segundo as partes em que se dividir, podendo exigir o pagamento na proporção da obra executada.

§ 1º Tudo o que se pagou presume-se verificado.

§ 2º O que se mediu presume-se verificado se, em trinta dias, a contar da medição, não forem denunciados os vícios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização.

Art. 615. Concluída a obra de acordo com o ajuste, ou o costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la. Poderá, porém, rejeitá-la, se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza.

Art. 616. No caso da segunda parte do artigo antecedente, pode quem encomendou a obra, em vez de enjeitá-la, recebê-la com abatimento no preço.

Art. 617. O empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu, se por imperícia ou negligência os inutilizar.

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco

anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

Art. 619. Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas resultem de instruções escritas do dono da obra.

Parágrafo único. Ainda que não tenha havido autorização escrita, o dono da obra é obrigado a pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos, segundo o que for arbitrado, se, sempre presente à obra, por continuadas visitas, não podia ignorar o que se estava passando e nunca protestou.

Art. 620. Se ocorrer diminuição no preço do material ou da mão-de-obra superior a um décimo do preço global convencionado, poderá este ser revisto, a pedido do dono da obra, para que se lhe assegure a diferença apurada.

Art. 621. Sem anuência de seu autor, não pode o proprietário da obra introduzir modificações no projeto por ele aprovado, ainda que a execução seja confiada a terceiros, a não ser que, por motivos supervenientes ou razões de ordem técnica, fique comprovada a inconveniência ou a excessiva onerosidade de execução do projeto em sua forma originária.

Parágrafo único. A proibição deste artigo não abrange alterações de pouca monta, ressalvada sempre a unidade estética da obra projetada.

Art. 622. Se a execução da obra for confiada a terceiros, a responsabilidade do autor do projeto respectivo, desde que não assuma a direção ou fiscalização daquela, ficará limitada aos danos resultantes de defeitos previstos no art. 618 e seu parágrafo único.

Art. 623. Mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, calculada em função do que ele teria ganho, se concluída a obra.

Art. 624. Suspensa a execução da empreitada sem justa causa, responde o empreiteiro por perdas e danos.

Art. 625. Poderá o empreiteiro suspender a obra:

- I - por culpa do dono, ou por motivo de força maior;
- II - quando, no decorrer dos serviços, se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de causas geológicas ou hídricas, ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa, e o dono da obra se opuser ao reajuste do preço inerente ao projeto por ele elaborado, observados os preços;
- III - se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo de preço.

Art. 626. Não se extingue o contrato de empreitada pela morte de qualquer das partes, salvo se ajustado em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro.

Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrendimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

TÍTULO IX DO DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR